

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE DERECHO

Licenciatura en Derecho

Derecho Procesal Civil

Introducción y Conceptos Fundamentales

La comprensión profunda del proceso judicial es el cimiento de la práctica legal competente.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2025

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Procesal Civil” no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Introducción al Derecho Procesal Civil	3
1.1. Concepto e importancia práctica	3
1.1.1. El conflicto jurídico como origen del proceso	3
1.1.2. La sentencia como norma individual	4
2. Autonomía e Unidad del Derecho Procesal	5
2.1. Carácter autónomo	5
2.2. Unidad del Derecho Procesal	5
2.2.1. Especialidades del Derecho Procesal	5
3. Fuentes del Derecho Procesal	7
3.1. Constitución Nacional	7
3.2. Tratados Internacionales de Derechos Humanos	7
3.3. Leyes nacionales y provinciales	8
3.4. Decretos	8
3.5. Jurisprudencia	9
3.6. Doctrina	9
3.6.1. Dinámica especial de la norma procesal	9
4. Reseña Histórica del Derecho Procesal	10
4.1. El proceso en el derecho romano	10
4.2. Influencia del derecho germánico y Edad Media	10
4.3. Diversidad de sistemas procesales en el mundo	11
4.3.1. Comparativa de sistemas procesales contemporáneos	11
4.4. El Código Procesal Civil y Comercial de 1967	12

5. El Pedestal Básico del Derecho Procesal	13
5.1. Jurisdicción	13
5.1.1. Definición y funcionalidad	13
5.1.2. Distinción entre jurisdicción y competencia	13
5.1.3. Momentos de la jurisdicción	14
5.1.4. Imperio versus Jurisdicción	15
5.1.5. Jurisdicción en ámbitos no judiciales	16
5.2. Acción y Pretensión	18
5.2.1. Concepto de acción	18
5.2.2. La polémica Windscheid-Muther: hito fundacional	18
5.2.3. Acción en sentido abstracto y concreto	19
5.2.4. La pretensión	19
5.2.5. La demanda	19
5.3. Proceso	20
5.3.1. Concepto y nueva relación jurídica	20
5.3.2. El proceso como sistema	21
6. División de Poderes y Función Jurisdiccional	23
6.1. Entrecruzamiento de funciones	23
6.2. La función jurisdiccional en sentido estricto	24
7. Tabla de Repaso Cornell	25
7.1. Cuadro Cornell: Conceptos Fundamentales del Derecho Procesal Civil . . .	27

Capítulo 1

Introducción al Derecho Procesal Civil

1.1. Concepto e importancia práctica

El **Derecho Procesal Civil** constituye el conjunto de normas y principios que rigen el desarrollo del proceso judicial civil. Representa la herramienta fundamental que permite materializar en la práctica la aplicación de las normas de derecho sustancial cuando existe conflicto entre las partes.

El abogado litigante actúa cotidianamente en virtud de esta disciplina: redacta demandas, contesta traslados, ofrece pruebas, participa en audiencias y presenta recursos. Sin el dominio del derecho procesal, el conocimiento del derecho de fondo carece de operatividad práctica.

1.1.1. El conflicto jurídico como origen del proceso

Existe una distinción fundamental entre el derecho sustancial y el derecho procesal:

- El **derecho sustancial** (derecho de fondo) regula las relaciones ordinarias en la sociedad: contratos, responsabilidad civil, derechos de familia, sucesiones, propiedad, etc.
- El **derecho procesal** entra en escena cuando el derecho sustancial ya no es operativo entre las partes debido a la existencia de un conflicto.

Cuando surge un conflicto, las normas de fondo dejan de funcionar espontáneamente. Se requiere entonces la intervención de un tercero imparcial: el juez. Con esa intervención nace una nueva relación jurídica regida por el Código Procesal Civil y Comercial.

Ejemplo: Accidente de transporte

Una persona sube a un colectivo y celebra, de manera tácita, un contrato de transporte. Durante el trayecto, el vehículo sufre un accidente. El pasajero se golpea la

cabeza y requiere una semana de internación hospitalaria. La empresa de transporte se niega a responder por los daños. En este punto, la relación sustancial entre pasajero y empresa se agota. La solución ya no puede encontrarse en el contrato de transporte (que presupone un viaje sin incidentes). Es necesario acudir a la justicia. Surge entonces una nueva relación jurídica: demandante (pasajero), demandado (empresa de transporte) y tercero imparcial (juez). Esta nueva relación se rige por el Código Procesal Civil y Comercial.

Ejemplo: Producto defectuoso

Un consumidor adquiere una heladera que no funciona correctamente. Intenta ejercer su derecho de garantía, pero el local comercial cierra sus puertas sin responder. La relación de consumo quedó insatisfecha porque la empresa incumplió su obligación. El consumidor debe recurrir a la justicia: puede presentar una demanda ante el Tribunal de Consumo (Diagonal Sur 651, 1° piso) o ante la justicia ordinaria. De nuevo, surge el proceso judicial.

Ejemplo: Accidente laboral

Un trabajador manipula una máquina industrial. Una pieza defectuosa se quiebra durante la operación y cae sobre el empleado, quien sufre una conmoción cerebral. La relación laboral anterior al accidente fue sustancial; el siniestro genera un conflicto entre el derecho del trabajador a indemnización y la obligación del empleador. Este conflicto debe resolverse a través del proceso ante la jurisdicción competente (en este caso, la justicia laboral).

1.1.2. La sentencia como norma individual

Una vez que el juez interviene y analiza el conflicto, dicta una **sentencia**. Esta sentencia constituye una norma individual: es una “ley a medida” que resuelve el caso concreto entre las partes específicas.

A diferencia de una ley general (que rige para todos y se aplica a una categoría de casos), la sentencia es individual (rige solo para las partes y solo para ese caso). Mediante la sentencia, el derecho sustancial vuelve a ser operativo, pero ahora por mandato del órgano jurisdiccional.

Por ejemplo, el juez puede dictar sentencia ordenando: “La empresa de transporte debe pagar al demandante la suma de \$500.000 en concepto de daño material y daño moral, más intereses”. Esta norma individual hace efectiva la voluntad de la ley sustancial (responsabilidad civil por incumplimiento de contrato).

Capítulo 2

Autonomía e Unidad del Derecho Procesal

2.1. Carácter autónomo

El Derecho Procesal Civil constituye una rama autónoma del derecho. Posee:

- Código propio: el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
- Doctrina especializada: autores dedicados exclusivamente a la disciplina.
- Principios propios que no se derivan del derecho de fondo.
- Instituciones y conceptos peculiares (demanda, contestación, prueba, sentencia, recursos).

2.2. Unidad del Derecho Procesal

A pesar de la existencia de múltiples especialidades, el Derecho Procesal es **uno solo**. Todas sus ramas se asientan sobre un mismo “pedestal básico”: las nociones de **jurisdicción**, **acción/preensión** y **proceso**.

2.2.1. Especialidades del Derecho Procesal

El Derecho Procesal se especializa según la materia, pero mantiene la unidad conceptual:

Definición: Derecho Procesal Penal

Rama que rige el proceso en materia penal. Incluye figuras específicas como el ministerio público en su rol de demandante, la prisión preventiva como medida cautelar, y recursos peculiares como la nulidad, la casación y la inconstitucionalidad.

Definición: Derecho Procesal Laboral

Especialidad que regula los procesos laborales. Se caracteriza por incorporar el **principio protectorio**: en caso de duda en la interpretación de una norma procesal laboral, se resuelve a favor del trabajador. Este principio busca equilibrar la asimetría de poder entre empleado y empleador.

Definición: Derecho Procesal Constitucional

Rama que estudia los procesos vinculados con derechos constitucionales: amparo, acción declarativa de inconstitucionalidad y recurso extraordinario.

Definición: Derecho Procesal Administrativo

Especialidad que regula el control jurisdiccional de actos dictados por la Administración Pública. Permite impugnar ante los juzgados las decisiones administrativas.

Capítulo 3

Fuentes del Derecho Procesal

Las fuentes del Derecho Procesal son los actos jurídicos de los cuales emana la normativa procesal. Se ordenan jerárquicamente de la siguiente manera:

3.1. Constitución Nacional

La **Constitución Nacional** es la fuente primaria. En particular:

- Artículo 18: garantiza el derecho a un “juez natural” competente. Ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales o tribunales extraordinarios.
- Parte Orgánica: establece la estructura del Poder Judicial y sus competencias (artículos 108 a 117).

3.2. Tratados Internacionales de Derechos Humanos

El artículo 75, incisos 22, 23 y 24 de la Constitución Nacional equipara jerárquicamente a los tratados internacionales de derechos humanos con la Constitución. Estos tratados incluyen:

- Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
- Declaración Universal de Derechos Humanos.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Nota

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el caso *Ekmejdjian c/ Sofovich* que los derechos consagrados en tratados internacionales no requieren una ley reglamentaria interna para ser operativos. Pueden invocarse directamente ante los tribunales.

3.3. Leyes nacionales y provinciales

La normativa procesal proviene de:

- Leyes nacionales: el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sancionado en 1967, leyes complementarias.
- Leyes provinciales: cada provincia tiene competencia para regular los procesos que se sustancian en su territorio, respetando el piso mínimo establecido por la Constitución.

3.4. Decretos

Los Decretos constituyen fuente del Derecho Procesal. Merecen especial atención los **Decretos de Necesidad y Urgencia** (DNU).

Definición: Decreto de Necesidad y Urgencia

Acto dictado por el Presidente de la República en circunstancias de necesidad y urgencia que no admiten los trámites legislativos ordinarios. Posee rango de ley pero debe someterse a control parlamentario.

La **Ley 26.122** establece el mecanismo de control parlamentario de los DNU mediante la Comisión Bicameral. Si el Congreso no deroga el decreto dentro de determinado plazo, queda aprobado con rango de ley.

Ejemplo: DNU durante la pandemia de COVID-19

Durante la pandemia, el Poder Ejecutivo dictó múltiples DNU que suspendieron lanzamientos y ejecutorios en procesos laborales. Estos decretos incidieron directamente en el Derecho Procesal Laboral, modificando temporalmente los plazos y las consecuencias del incumplimiento de obligaciones laborales.

3.5. Jurisprudencia

Los fallos de los tribunales constituyen fuente de Derecho Procesal. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es especialmente influyente: establece criterios de interpretación normativa que los inferiores tribunales tienden a seguir, aunque no estén formalmente obligados por un sistema de precedentes vinculantes.

3.6. Doctrina

La doctrina, entendida como las obras y análisis de autores especializados, constituye una fuente del Derecho Procesal. A través de estudios monográficos, artículos científicos y tratados, los doctrinarios contribuyen a la interpretación y evolución de la disciplina.

3.6.1. Dinámica especial de la norma procesal

La norma procesal posee una dinámica particular: ante una misma situación fáctica, la aplicación de la norma puede producir diversos resultados, todos regulados por el Código Procesal.

Ejemplo: Opciones del demandado ante la notificación de demanda

Una vez que se traba la litis (notificación de la demanda), el demandado puede:

- Comparecer y contestar la demanda: ofrece su versión de los hechos y sus defensas.
- Comparecer sin contestar: reconoce la demanda o se desiste de hacer uso de su derecho.
- No comparecer: incurre en rebeldía, con consecuencias procesales distintas.

Cada opción genera consecuencias procesales diferentes, todas previstas y reguladas por el Código Procesal Civil y Comercial.

Capítulo 4

Reseña Histórica del Derecho Procesal

4.1. El proceso en el derecho romano

El Derecho Procesal hunde sus raíces en el proceso oral romano. La historia romana distingue dos etapas procesales:

- **In iure:** la fase ante el magistrado (magistratus), quien realizaba actos de organización del proceso.
- **Apud iudicem:** la fase ante el juez o árbitro (iudex) elegido de común acuerdo por las partes para decidir la controversia.

Este sistema Romano proporcionó el andamiaje conceptual básico del derecho procesal moderno.

4.2. Influencia del derecho germánico y Edad Media

Con las invasiones bárbaras y el colapso del Imperio Romano, el derecho romano fue absorbido e influenciado por el derecho germánico. Este último introducía un elemento sobrenatural en la resolución de conflictos: las **pruebas de ordalías**.

Definición: Pruebas de Ordalía

Método germánico de resolución de conflictos basado en la creencia de que la divinidad revelaría la verdad mediante pruebas físicas. Ejemplos:

- Prueba del fuego: el imputado debía caminar sobre brasas ardientes; si a los dos días no mostraba lesiones, era considerado inocente.
- Prueba del agua: el acusado era arrojado encadenado al agua; si sobrevivía, se presumía su inocencia.

Durante la Edad Media, la fuerte influencia de la Iglesia generó el llamado “derecho común”, que fusionaba elementos del derecho romano con la doctrina eclesiástica. Este derecho común llegó a Argentina principalmente a través de España, con las Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881.

4.3. Diversidad de sistemas procesales en el mundo

La historia y la antropología revelan la multiplicidad de sistemas procesales desarrollados por distintas culturas:

Ejemplo: Sistema de la tribu Azande (norte de África)

Este pueblo africano utilizaba un método de determinación de culpabilidad basado en la administración de un veneno a un pollo. Se inoculaba doble dosis de veneno al animal; dependiendo de si el pollo moría o sobrevivía, se determinaba la culpabilidad del acusado. El resultado era interpretado como manifestación de la voluntad de los espíritus.

4.3.1. Comparativa de sistemas procesales contemporáneos

En el mundo contemporáneo coexisten diferentes sistemas procesales:

Definición: Sistema Anglosajón (Common Law)

Característico de Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y otros países de tradición anglosajona. Se fundamenta en:

- El jurado como institución central.
- Valor preponderante de la prueba testimonial sobre la documental.
- Énfasis en la oralidad y el debate entre abogados.
- Creación de jurisprudencia vinculante (precedentes).

Definición: Sistema Continental (Civil Law)

Característico de Europa continental, América Latina (incluyendo Argentina) y otras regiones. Se fundamenta en:

- Preponderancia de la prueba documental y del expediente escrito.
- Valor menor de la prueba testimonial.
- Prevalencia del derecho codificado sobre la jurisprudencia.
- Juez como protagonista activo en la investigación de los hechos.

4.4. El Código Procesal Civil y Comercial de 1967

El Código Procesal Civil y Comercial argentino fue sancionado en 1967. Desde su entrada en vigor, ha sufrido múltiples modificaciones. El código recibió fuerte influencia del derecho procesal italiano, que aportó principios y estructuras que caracterizan al procedimiento actual.

El sistema argentino de 1967 constituyó un avance significativo en la profesionalización del derecho procesal. Sin embargo, en épocas recientes se han introducido reformas tendientes a incorporar elementos de oralidad y digitalización del procedimiento, aunque el sistema mantiene su carácter fundamentalmente escrito.

Capítulo 5

El Pedestal Básico del Derecho Procesal

El Derecho Procesal se sustenta sobre tres nociones fundamentales, presentes en todas sus ramas especializadas:

1. **Jurisdicción:** la potestad de decir el derecho.
2. **Acción/Pretensión:** el derecho de petición ante la jurisdicción.
3. **Proceso:** la nueva relación jurídica que surge del conflicto.

5.1. Jurisdicción

5.1.1. Definición y funcionalidad

El término **jurisdicción** proviene del latín *iuris dictio*: “decir el derecho”. Constituye la potestad que tiene el Poder Judicial de resolver los conflictos mediante la emisión de una norma individual (la sentencia).

La jurisdicción es:

- Una función constitucional del Poder Judicial.
- Una potestad privativa de este poder (con matices administrativos).
- Esencial para la vigencia del estado de derecho.

5.1.2. Distinción entre jurisdicción y competencia

Existe una confusión frecuente entre los términos “jurisdicción” y “competencia”. Ambos son distintos:

Definición: Jurisdicción

Función constitucional del Poder Judicial. Es de raigambre constitucional y pertenece al orden de las funciones del Estado. La jurisdicción es única; existe una sola jurisdicción civil (aunque pueda dividirse en competencias).

Definición: Competencia

Organización del trabajo de los tribunales establecida por el legislador (no por el constituyente). La competencia delimita el ámbito específico de actuación de cada tribunal y puede determinarse según:

- **Territorio:** un juzgado que actúa en determinada circunscripción geográfica.
- **Materia:** juez civil, penal, laboral, de seguridad social, comercial, de familia, etc.
- **Turno:** asignación de casos según orden de distribución.
- **Grado:** competencia originaria (primera instancia) o competencia apelada (segunda instancia y superior).

Ejemplo: Competencia originaria y apelada de la Corte Suprema

El artículo 117 de la Constitución Nacional atribuye a la Corte Suprema competencia originaria y exclusiva para conocer de ciertos asuntos (ej: causas que afecten a un representante diplomático). El artículo 116 le atribuye competencia apelada para conocer de recursos extraordinarios. Ambas son formas de ejercer la jurisdicción, pero con diferentes grados de competencia.

5.1.3. Momentos de la jurisdicción

La doctrina procesal distingue cinco momentos sucesivos en el ejercicio de la jurisdicción. Cada uno representa una faceta de la potestad jurisdiccional:

Definición: Notio

La facultad de conocer el problema. Se ejerce cuando el juez toma conocimiento formal de la demanda y de los hechos que la originan. Es el momento inicial de la intervención judicial.

Definición: Vocatio

La facultad de convocar a las partes al proceso. Constituye la potestad del juez de citar o intimar a las partes para que comparezcan ante la jurisdicción. Sin esta facultad, el proceso no podría sustanciarse.

Definición: Coertio

El poder de coerción. Permite al juez aplicar sanciones y usar la fuerza para asegurar el desarrollo ordenado del proceso. Ejemplos:

- Si un testigo convocado no comparece, el juez puede ordenar su captura por la fuerza pública.
- El juez puede imponer multas a quien incumple órdenes procesales.
- Puede decretarse el desalojo coercitivo de un inmueble.

Definición: Iudicium

El momento máximo: la sentencia. Constituye la emisión de la norma individual que decide la controversia. Es el pico de la función jurisdiccional: en este momento, el juez “dice el derecho” en forma definitiva (sujeto a recursos, pero vinculante entre las partes).

Definición: Executio

La potestad de ejecutar lo decidido. Si el condenado no cumple voluntariamente la sentencia, el juez posee la facultad de usar la fuerza para hacerla efectiva.

Ejemplo: Executio en materia de escrituración

Si un juez condena al demandado a escriturar un inmueble y el condenado se rehúsa, el juez puede nombrar un escribano para que suscriba la escritura en nombre del demandado. La sentencia se ejecuta coactivamente.

5.1.4. Imperio versus Jurisdicción

Existe una confusión frecuente entre “imperio” y “jurisdicción”. Ambos conceptos deben diferenciarse claramente.

Definición: Imperio

Potestad de usar la fuerza pública para hacer cumplir las decisiones. NO es exclusiva del Poder Judicial:

- El Poder Ejecutivo posee imperio: puede detener personas, usar fuerzas de seguridad, etc.
- El Poder Legislativo posee imperio: puede sancionar a sus miembros, rescindir sus mandatos, etc.

El imperio es compartido por los tres poderes del Estado.

Definición: Jurisdicción (iuris dictio)

Potestad de “decir el derecho”. Es privativa del Poder Judicial (con matices respecto de procedimientos administrativos que deben ser susceptibles de control jurisdiccional). Solamente el Poder Judicial puede dictar sentencias con eficacia de cosa juzgada.

Importante

La confusión entre imperio y jurisdicción lleva a errores conceptuales graves. No todo uso de la fuerza es jurisdicción, ni toda jurisdicción requiere imperio inmediato. Un árbitro tiene jurisdicción pero no imperio.

5.1.5. Jurisdicción en ámbitos no judiciales

La jurisdicción aparece en contextos fuera del Poder Judicial stricto sensu. A continuación se presentan los casos más relevantes.

Jurisdicción administrativa

La Administración Pública, en ciertos ámbitos, ejerce funciones que presentan caracteres jurisdiccionales:

Ejemplo: Poderes de la AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) puede intimar contribuyentes, tramitar procedimientos administrativos tributarios y aplicar sanciones (multas, clausuras). Sin embargo, esta actuación administrativa es válida únicamente si el afectado conserva el derecho de acceder al control del Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el fallo *Fernández Arias c/ Poggio* (Fallos 247:646) que todo procedimiento administrativo debe habilitar la revisión judicial de sus decisiones. Esta exigencia asegura que la garantía constitucional del “juez natural” no sea vulnerada.

Jurisdicción eclesiástica

Las instituciones religiosas, en particular la Iglesia Católica, ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial y material:

Definición: Sacra Rota Romana

Tribunal de la Iglesia Católica competente para tramitar la nulidad de matrimonios canónicos. Ejerce una jurisdicción acotada al ámbito eclesiástico y a las personas que se someten voluntariamente a ella.

Jurisdicción de entes reguladores

En el contexto de la privatización de empresas públicas en Argentina durante los años 1990, se crearon entes reguladores con cierta potestad decisoria:

Ejemplo: Entes reguladores y jurisdicción primaria

Organismos como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) o la Comisión Nacional de Regulación de Telecomunicaciones (CNRT) ejercen una “jurisdicción primaria” (según terminología de doctrina americana): pueden tramitar procedimientos y aplicar sanciones administrativas. Sin embargo, no pueden dictar sentencias de condena con indemnización de daños punitivos. La CSJN lo estableció en el caso *Ángel Estrada y Cía.*.

Jurisdicción arbitral**Definición: Arbitraje**

Procedimiento por el cual dos o más partes, mediante un acuerdo voluntario, delegan la resolución de su controversia a uno o más terceros (árbitros) en lugar de acudir ante los juzgados ordinarios.

Los árbitros son jueces privados elegidos voluntariamente por las partes. Poseen **jurisdicción**, ya que las partes se han sometido a su decisión. Sin embargo, **NO poseen imperio**: para ejecutar sus laudos (sentencias arbitrales), deben recurrir a la jurisdicción oficial (los juzgados del Estado).

Ejemplo: Ejecución de laudo arbitral

Si un árbitro condena al demandado al pago de una suma de dinero y el demandado no paga voluntariamente, el acreedor debe iniciar un proceso de ejecución ante un juzgado ordinario para hacer efectivo el laudo.

5.2. Acción y Pretensión

5.2.1. Concepto de acción

En sentido amplio, la **acción** es el derecho constitucional de petición ante cualquier autoridad. El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de los ciudadanos a peticionar. La acción es, en este sentido, un concepto abstracto y general.

Las personas pueden peticionan ante:

- El Poder Legislativo (para solicitar que se dicte una ley).
- El Poder Ejecutivo (para solicitar un acto administrativo).
- El Poder Judicial (para que resuelva un conflicto).
- Instituciones privadas.

Todos estos ejercicios constituyen formas del derecho de acción en sentido amplio.

5.2.2. La polémica Windscheid-Muther: hito fundacional

La separación teórica entre la **acción** y el **derecho de fondo** constituye el hito fundacional del Derecho Procesal como disciplina autónoma. Este debate fue iniciado en 1856 por los procesalistas alemanes Windscheid y Muther.

Definición: Polémica Windscheid-Muther (1856)

Antes de esta controversia, la doctrina romana confundía la *actio* con el derecho sustancial. Se creía que solo quien era acreedor podía demandar; la demanda presupuestaba la existencia del derecho de fondo. Windscheid y Muther demostraron que la acción es **independiente** del derecho sustancial: se puede accionar incluso cuando la persona no tiene razón en el fondo del asunto. La acción es el derecho a ser oído en juicio.

Esta separación fue profundizada por Oskar von Bülow en 1868, quien desarrolló la tesis de que el proceso constituye una nueva relación jurídica distinta de la que le dio origen. Chiovenda (1913, Universidad de Bolonia) completó estos desarrollos, consolidando la autonomía científica del Derecho Procesal.

Importante

Esta separación teórica fue revolucionaria: permitió concebir el Derecho Procesal como una disciplina con principios propios, no como un simple complemento del derecho de fondo.

5.2.3. Acción en sentido abstracto y concreto

Definición: Acción en sentido abstracto

Derecho genérico de toda persona a acceder a la jurisdicción. Es una facultad que existe independientemente de que se tenga o no razón en el fondo.

Definición: Acción en sentido concreto (Pretensión)

Cuando la acción se ejerce en concreto ante la jurisdicción, dirigida contra una persona determinada, se denomina **pretensión**. La pretensión presupone ya un conflicto específico y una persona contra quien dirigirse.

5.2.4. La pretensión

Definición: Pretensión

Manifestación de voluntad dirigida al Poder Judicial, formulada por el actor contra el demandado, con el objeto de que la jurisdicción ordene que se cumpla determinada conducta. La pretensión es el objeto del proceso: lo que el actor solicita al juez.

La pretensión genera el **triángulo procesal**:

- **Actor** (quien pretende ante la jurisdicción).
- **Juez** (tercero imparcial que decide).
- **Demandado** (contra quien se formula la pretensión y quien tiene derecho de contestar).

5.2.5. La demanda

Definición: Demanda

Acto procesal formal mediante el cual se inicia un proceso. Constituye el vehículo mediante el cual se ejerce la pretensión. La demanda contiene la pretensión: es el escrito en el cual el actor expone sus hechos, sus fundamentos legales y lo que pide al juez.

Ejemplos de pretensiones

Las siguientes son pretensiones comunes en procesos civiles:

Ejemplo: Pretensión de cobro por daño y perjuicio

Actor: pasajero lesionado en accidente de colectivo. Pretensión: que se condene a la empresa de transporte al pago de indemnización por daño material (gastos hospitalarios) y daño moral (sufrimiento).

Ejemplo: Pretensión de divorcio

Actrices o actores: cónyuge solicitante. Pretensión: que se disuelva el vínculo matrimonial y se regulen cuestiones accesorias (régimen de tenencia de menores, cuota alimentaria, división de bienes).

Ejemplo: Pretensión de indemnización por despido

Actor: trabajador despedido. Pretensión: que se condene al empleador al pago de indemnización por despido injustificado.

Ejemplo: Pretensión de rendición de cuentas

Actor: socio en una sociedad comercial. Pretensión: que el gerente o administrador rinda cuentas de su gestión.

Ejemplo: Pretensión de desalojo

Actor: propietario o inquilino con causa de terminación. Pretensión: que se ordene la desocupación del inmueble y se restituya la posesión.

5.3. Proceso

5.3.1. Concepto y nueva relación jurídica

Definición: Proceso

Nueva relación jurídica que surge cuando el conflicto es llevado ante la jurisdicción. El proceso se desarrolla bajo las reglas del Código Procesal Civil y Comercial (no bajo las reglas del derecho sustancial). Concluye con la sentencia.

La tesis de la “nueva relación jurídica” fue desarrollada por Oskar von Bülow en 1868. Bülow observó que cuando una pretensión es presentada ante la jurisdicción, surge una nueva relación jurídica completamente distinta de la que le dio origen. Ejemplo:

- **Relación sustancial original:** contrato de transporte entre pasajero y empresa.
- **Nueva relación procesal:** demandante–juez–demandado, regulada por el Código Procesal.

5.3.2. El proceso como sistema

Más allá de la concepción tradicional del proceso como una relación jurídica entre tres sujetos (actor, juez, demandado), es fructífero concebirlo como un **sistema** en el sentido de la Teoría General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy.

Definición: Sistema (Von Bertalanffy)

Conjunto de partes interrelacionadas que funcionan de manera integrada para lograr un objetivo común. Un sistema es mayor que la suma de sus partes: la integración genera propiedades emergentes.

Ejemplos de sistemas:

- El cuerpo humano: integra el sistema nervioso, óseo, muscular, cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc.
- Una computadora: integra circuitos, procesador, memoria, disco duro, periféricos, etc.
- Una organización: integra departamentos, procesos, recursos humanos, tecnología, etc.

Componentes del proceso como sistema

El proceso como sistema integra los siguientes componentes:

Definición: Insumos

Recursos que alimentan el sistema:

- Actores (demandante y demandado).
- Juez y personal judicial.
- Empleados y funcionarios judiciales.
- Tecnología (sistemas informáticos, escritorios, etc.).
- Infraestructura (edificios de tribunales).
- Recursos económicos.
- Insumos instrumentales (papel, expedientes, sistemas telemáticos).

Definición: Procesador

Conjunto de etapas y operaciones mediante las cuales los insumos se transforman:

1. **Etapla introductoria:** presentación de demanda y contestación de demanda. Las partes exponen sus pretensiones y defensas.

2. **Etapla probatoria:** ofrecimiento de prueba, admisión de prueba y producción de prueba. Se recaudan los elementos de convicción.
3. **Etapla conclusional:** alegatos de bien probado. Las partes presentan sus consideraciones finales.
4. **Sentencia:** el juez dicta resolución.

Definición: Resultado

Producto final del sistema: la **sentencia**, norma individual que resuelve el conflicto entre las partes.

Retroalimentación y recursos procesales

Todo sistema requiere un mecanismo de **retroalimentación** que controle la calidad del resultado y permita introducir correcciones:

Definición: Retroalimentación

Mecanismo de control que compara el resultado actual con los objetivos del sistema y permite ajustes para mejorar el funcionamiento. En biología, ejemplos: la regulación de la temperatura corporal, la homeostasis. En tecnología: los sistemas de corrección automática.

En el proceso judicial, la retroalimentación se materializa a través de los **recursos procesales**:

Definición: Recurso Procesal

Remedio legal que permite a una de las partes atacar una decisión judicial (usualmente una sentencia) que considera injusta. Ejemplos: apelación, casación, recurso extraordinario.

Ejemplo: Mecanismo de retroalimentación en el proceso

Supongamos que un juez de primera instancia condena al demandado. La Cámara de Apelaciones revoca la sentencia, considerando que el juez aplicó incorrectamente la ley o valoró mal los hechos. A través de este proceso de retroalimentación, el juez recibe información sobre su error. En un caso futuro similar, aplicará el criterio rectificado. Asimismo, la parte que perdió (si tiene otro caso análogo) replanteará su estrategia litigante basándose en la experiencia anterior. El sistema se mejora a sí mismo.

Capítulo 6

División de Poderes y Función Jurisdiccional

El poder del Estado es, en su esencia, uno solo: reside en el pueblo, que es el soberano. Sin embargo, ese poder se organiza funcionalmente en tres departamentos o poderes con funciones diferenciadas:

- **Poder Legislativo:** dicta las leyes.
- **Poder Ejecutivo:** administra y ejecuta las leyes.
- **Poder Judicial:** dirime conflictos haciendo actuar la voluntad de la ley.

6.1. Entrecruzamiento de funciones

Aunque la teoría de Montesquieu establece una división clara, en la práctica las funciones se entrelazan:

- El **Poder Ejecutivo** legisla mediante Decretos de Necesidad y Urgencia.
- El **Poder Legislativo** ejerce funciones administrativas (gestión de recursos, contrataciones) e incluso jurisdiccionales (enjuiciamiento de sus miembros conforme al Reglamento de la Cámara).
- El **Poder Judicial** legisla indirectamente cuando la Corte Suprema de Justicia dicta acordadas (resoluciones administrativas) de aplicación obligatoria (ej: acordada sobre notificación electrónica, formato de cédulas procesales).

6.2. La función jurisdiccional en sentido estricto

A pesar de este entrecruzamiento, cuando se habla de jurisdicción en sentido estricto se alude a la función esencial del Poder Judicial: la resolución de conflictos mediante sentencias que expresan la voluntad de la ley en el caso concreto.

Capítulo 7

Tabla de Repaso Cornell

A continuación se presenta un cuadro de repaso según el método Cornell. Este método divide la página en tres secciones: preguntas clave, respuestas detalladas y resumen final. Su propósito es facilitar el autorrepaso mediante preguntas que recuperan activamente el conocimiento.

7.1. Cuadro Cornell: Conceptos Fundamentales del Derecho Procesal Civil

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el Derecho Procesal Civil y para qué sirve?	Conjunto de normas que rigen el desarrollo del proceso judicial cuando existe conflicto entre partes. Permite materializar en la práctica la aplicación del derecho sustancial. Es la herramienta fundamental del abogado litigante: mediante ella redacta demandas, contesta traslados, ofrece pruebas, participa en audiencias y presenta recursos.
¿Cuándo aparece el proceso judicial?	Aparece cuando la relación sustancial entre las partes se agota o se quiebra por la existencia de un conflicto. En ese momento, el derecho de fondo deja de ser operativo espontáneamente entre ellas y se requiere la intervención de un tercero imparcial (el juez) para resolverlo. Surge entonces una nueva relación jurídica regida por el Código Procesal.
¿Qué es la sentencia y cuál es su función?	La sentencia es la resolución judicial que decide el conflicto. Constituye una norma individual (“ley a medida”) que hace operativa la voluntad de la ley sustancial en el caso concreto. Mediante la sentencia, el juez “dice el derecho” (iuris dictio). Es la conclusión del proceso.
¿El Derecho Procesal es una disciplina unitaria o múltiple?	Es una. Aunque existen especialidades (Derecho Procesal Penal, Laboral, Constitucional, Administrativo), todas se asienta sobre un mismo pedestal básico: jurisdicción, acción/preensión y proceso. Las especialidades se diferencian por el tipo de conflicto que tratan, pero comparten los mismos principios fundamentales.
¿Cuáles son las fuentes del Derecho Procesal?	Las fuentes jerárquicas son: (1) Constitución Nacional (art. 18, parte orgánica); (2) Tratados Internacionales de Derechos Humanos (equiparados a la CN por art. 75 incs. 22, 23, 24); (3) Leyes nacionales y provinciales (incluyendo el Código Procesal Civil y Comercial de 1967); (4) Decretos (incluyendo DNU, sujetos a control parlamentario por Ley 26.122); (5) Jurisprudencia (especialmente CSJN); (6) Doctrina (obras de autores especializados).
¿Qué es la jurisdicción?	Potestad privativa del Poder Judicial de “decir el derecho” (iuris dictio). Función constitucional mediante la cual el juez resuelve conflictos mediante una norma individual (sentencia). Es esencial para la vigencia del estado de derecho. Implica la capacidad de conocer un conflicto, convocar a las partes, imponer medidas coercitivas, dictar sentencia y ejecutarla.
¿Cómo se distingue jurisdicción de competencia?	Jurisdicción es una función constitucional (única, estatal). Competencia es la organización del trabajo de los tribunales, establecida por el legislador. La competencia

Bibliografía

- [1] Palacio, L. E. (1977). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Editorial Abeledo-Perrot.
- [2] Falcón, E. (2004). *Derecho Procesal Civil y Comercial*. Editorial Astrea.
- [3] Arazi, R. (2007). *La Prueba en el Proceso Civil*. Editorial Rubinzal-Culzoni.
- [4] Rojas, J. A. (2024). *Nociones Básicas del Derecho Procesal Civil*. (En prensa).
- [5] Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (1967). Vigente con modificaciones. Editorial “Gordita” (con leyes complementarias).